

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển (cấp xã)
Mã thủ tục	1.115755
Số quyết định	2171/QĐ-UBND-DatDai
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, gồm: + Quầy số 14 - Số ĐT: 0273.3993896 Sở Nông nghiệp và Môi Trường tại địa chỉ: số 377, Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp; + Quầy số 9 - Số ĐT: 02773.898952 Lĩnh vực Đất đai tại địa chỉ Số 10, đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh; - Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; - Thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến một phần (dichvucong.gov.vn).
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

- Chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã thực hiện:

- Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là tổ chức) hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là cá nhân) cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ.

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có).

- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ gồm:

+ Dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 25 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026.

+ Dự thảo Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển theo Mẫu số 10 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 (có nội dung về giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất trong bảng giá đất).

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển và các văn bản người sử dụng đất nộp theo mục 3 thủ tục này.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển.

Bước 4: (áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất):

d1) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo bảng giá đất:

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế:

+ Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; xác định tiền thuê đất phải nộp một số năm đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

+ Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.

- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

d2) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể:

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
- + Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.
- + Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chuyển Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 cho cơ quan thuế.
- Cơ quan thuế:
- + Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; xác định tiền thuê đất phải nộp một số năm đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.
- + Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.
- Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã.

- Bước 5: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:
- Trình cấp có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận.
 - Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là tổ chức) hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (đối với đối tượng là cá nhân) để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 - Việc bàn giao đất thực hiện theo Mẫu số 24 ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Chuyển Giấy chứng nhận cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả.

Thời điểm xác định người sử dụng đất phải đưa đất vào sử dụng tính từ ngày có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đối với toàn bộ hoặc từng phần diện tích đã hoàn thành hoạt động lấn biển theo tiến độ của dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển trong dự án đầu tư.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển theo Mẫu số 05 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026	Mau so 05_73_2026_QD-UBND.docx	1 bản chính
Dự án đầu tư lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tiếp	22 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc.

			- Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tuyến	15 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc.

			17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 0

			5 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Trực tuyến	22 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó

			khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
Qua bưu điện	22 ngày làm việc	Miễn phí	- Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã, phường thông thường: Không quá 10 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc., - Đối với các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó

			khẩn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Không quá 17 ngày làm việc. - Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai	226/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15
Về quy định trình tự, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	73/2026/QĐ-UBND
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	10/2025/NQ-HĐND
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Nghị định số 291/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất	291/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;	31/2024/QH15
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ	367/2025/NĐ-CP

công quốc gia	
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	35 /2025/NQ-HĐND
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP
Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	103/2024/NĐ-CP
Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp	39/2026/NQ-HĐND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển theo Mẫu số 10 - Quyết định số 73/2026/QĐ-UBND ngày 03/7/2026

Mã: Mau so 10_QD73_2026

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Mã: GCNQSDD_73_2026

TỪ KHÓA

MÔ TẢ